

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

นาง ยุคลวดี ไทยชาติ กับพวก โจทก์
 คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 728/2538
 นาง สะอาดโนม สุนทรเวช กับพวก จำเลย
 ป.พ.พ. มาตรา 1349

ผู้ที่จะได้สิทธิทางจำนองจะต้องเป็นเจ้าของที่ดินที่ถูกล้อมรอบหากเป็นเพียงเจ้าของโรงเรือนแม้จะถูกที่ดินอื่นล้อมก็ไม่มีสิทธิเรียกร้องทางจำนอง

โจทก์ฟ้องขอให้ศาลพิพากษาว่า ที่ดินของจำเลยที่ 1 และของจำเลยที่ 3 ทางด้านทิศตะวันออกเป็นแนวยาวประมาณ 80 เมตร กว้าง 8 เมตร เป็นทางจำเป็นของที่ดินโจทก์ที่ 1 ให้โจทก์ทั้งสองและบริวารมีสิทธิเดินผ่านที่ดินของจำเลยที่ 1 และที่ 3 ออกสู่ทางสาธารณะได้ และห้ามจำเลยที่ 1 และที่ 3 ขัดขวางการใช้ทางจำเป็นดังกล่าว

จำเลยทั้งสามให้การในทำนองเดียวกันว่า โจทก์ที่ 2 ไม่มีอำนาจฟ้องที่ดินของจำเลยที่ 1 จำเลยที่ 3 และของโจทก์ที่ 1 ได้มีการอาศัยเดินผ่านที่ดินของนายวิวัฒน์ ออกสู่ถนนสาธารณะทางด้านทิศใต้ต่อมาเมื่อถนนบางกอกน้อย - นครชัยศรีตัดผ่านระหว่างถนนกับที่ดินของจำเลยที่ 1 ที่ 3 มีที่ดินของนางพานี นางผุสดี และร้อยตำรวจโทจรัส ปิดกันอยู่จำเลยที่ 1 ที่ 3 ได้ร่วมกันซื้อที่ดินของบุคคลทั้งสามดังกล่าวเพื่อให้ที่ดินของจำเลยมีทางเดินออกสู่ถนนสาธารณะ ที่ดินของโจทก์ที่ 1 เข้าออกสู่ทางสาธารณะทางด้านทิศใต้ได้อยู่แล้วโดยสะดวก ไม่จำเป็นต้องข้ามบึง สระ หรือมี

ที่ชั้น อันระดับที่ดินกับทางสาธารณะสูงกว่ากัน ทั้งโจทก์ที่ 1 ไม่เคยอาศัยที่ดินของจำเลยทั้งสามเข้าออกไปสู่ถนนบางกอกน้อย - นครชัยศรีมาก่อน จึงมิใช่เป็นเส้นทางจำเป็นตามฟ้อง ที่ดินของจำเลยทั้งสามกับที่ดินของโจทก์ที่ 1 มิได้มีการแบ่งแยกหรือแบ่งโอนกันจนเป็นเหตุให้ที่ดินของโจทก์ที่ 1 ไม่มีทางออกสู่ถนนสาธารณะแต่อย่างใด ขอให้ยกฟ้อง

ระหว่างพิจารณาของศาลชั้นต้น โจทก์ขอถอนฟ้องจำเลยที่ 2 ศาลชั้นต้นอนุญาตและจำหน่ายคดีเฉพาะจำเลยที่ 2 ออกจากสารบบความ

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องโจทก์

โจทก์ทั้งสองอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า คดีฟังได้ว่าที่ดินของโจทก์ที่ 1 มีทางออกอื่นอยู่แล้วโดยผ่านคันสวนไปสู่ทางปูลงถนนสาธารณะทางด้านทิศใต้ มิใช่ตกอยู่ในที่ล้อมจนไม่มีทางออกถึงทางสาธารณะได้แต่อย่างใด ครั้นเมื่อมีถนนบางกอกน้อย - นครชัยศรีตัดผ่านมาทางทิศเหนือ ภายหลังจากโจทก์ที่ 21 ซื้อที่ดินมาถึง 5 ปี แม้จะใกล้ที่ดินของตนมากกว่าและสะดวกมากกว่าทางออกเดิมโจทก์ที่ 1 ก็ไม่มีสิทธิขอให้เปิดทางจำเป็นผ่านที่ดินของจำเลยที่ 1 ที่ 3 ได้ ที่โจทก์ที่ 2 อ้างว่า แม้ไม่ใช่เจ้าของที่ดินก็เป็นเจ้าของบ้านที่อยู่ในที่ดินของโจทก์ที่ 1 และไม่มีทางออกเช่นเดียวกับจำเลยที่ 1 จึงมีเหตุที่จะฟ้องขอให้เปิดทางจำเป็นได้นั้น เห็นว่า ผู้ที่จะได้สิทธิทางจำเป็นต้องเป็นเจ้าของที่ดินที่ถูกล้อมรอบ หากเป็นเพียงเจ้าของโรงเรือนแม้จะถูกที่ดินอื่นล้อมก็ไม่มีความจำเป็นต้องเปิดทางจำเป็น

พิพากษายืน

(ปรีชา บุรณะไทย-บุญธรรม อยู่พัก-ณรงค์ ตันติเตมิต)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ